目录

张某与季某及长白山国际旅游度假区开发有限公司、长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司生命权、健康权、身体权纠纷再审审查民事裁定书

案由 生命权、健康权、身体权纠纷 点击了解更多 案号 （2020）吉民申2037号

发布日期 2020-11-12 浏览次数 1054

吉林省高级人民法院
民 事 裁 定 书

（2020）吉民申2037号

再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：张某，男，1974年1月18日出生，汉族，住吉林省抚松县。

委托诉讼代理人：朱佳莹，吉林东沐律师事务所律师。

委托诉讼代理人：郭东生，吉林东沐律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审上诉人）：季某，男，1992年7月18日出生，汉族，住上海市。

一审被告、二审被上诉人：长白山国际旅游度假区开发有限公司。住所：吉林省抚松县松江河镇。

法定代表人：孙喜双，该公司董事长。

一审被告、二审被上诉人：长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司。住所：吉林省抚松县松江河镇长白山旅游度假区南区A-16。

法定代表人：马春野，该分公司负责人。

再审申请人张某因与被申请人季某及一审被告、二审被上诉人长白山国际旅游度假区开发有限公司（以下简称长白山旅游公司）、长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司（以下简称管理分公司）生命权、健康权、身体权纠纷一案，不服吉林省长春林区中级法院（2020）吉76民终12号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

张某申请再审称，（一）二审认定事实存在错误。二审判决认定“碰撞时季某在前张某在后，碰撞后张某摔倒随后季某摔倒”错误。按照雪场视频显示，季某从侧后方撞向张某，导致张某受到了十级伤残的严重伤害。目击者孟某目睹了整个事件发生的过程并在一审庭审时证实“二人从赛道上方往下滑时，张某在前方，季某在后方。季某在下滑时速度较快，追上了前方的张某，从后方冲撞张某，致使张某受伤倒地”。季某未选择安全路线以及违反“在前面的滑雪者优先”等安全规范，没有保持高度的注意义务，应当承担全部侵权责任。二审判决认为“抚松县滑雪协会”不具备评估鉴定事故责任的资质，认定一审判决认定事实错误并不合理。虽然抚松县滑雪协会不具备评估鉴定事故责任资质，但其经合法备案、具备国家级教练证书，具有组织举办相应级别赛事能力，亦对国际雪联相关准则和中国滑雪运动相关规范具有认知能力。经长春林区中院司法辅助办公室委托出具的咨询意见虽不是鉴定意见书，但该意见是从专业角度对滑雪参与人员在滑雪过程中是否违反《国际雪联10条安全准则》和《中国滑雪运动安全规范》给出的评判。二审法官采用主观和非专业的判断，得出“不能明显看出双方责任大小”的结论，导致认定事实错误。（二）关于各项赔偿数额认定问题。1.二审判决认定“张某伤后到北医三院治疗以及复查期间所产生的租车费、住宿费等费用，不具合理性，本院不予支持。”以上费用共计23,202.00元，均为正常合理支出，且具有正规发票。张某到北医三院治疗前，与季某进行了电话协商，通过电话录音可以看出，张某明确表示了与季某电话沟通的主要目的是为了治疗效果和尽快康复，要求去北医三院治疗，季某没有反对，而二审判决片面地认为没有明确表示同意就是反对，便将全部费用不予认可，与电话录音中季某的意思相悖。2.关于张某伤后病假期间误工费的问题。张某伤后累计病假90天，单位考勤制度规定病假每人每天扣20元，共计1800元，加班一天可以抵扣病假一天，张某之前共计加班43天，故实际缴纳病假款940元。二审判决认为“误工费应以病假期间实际减少的收入940元计算。”张某累积的43天加班为自己的合理实际利益，可以抵扣自身原因请病假扣款，而不应当抵扣因他人侵权造成的病假扣款。3.关于精神损害抚慰金问题。

判决认定“张某对自身损害未尽到谨慎注意义务，存在过错，故对张某精神损害抚慰金不予支持”适用法律错误。张某的损害系季某违反滑雪运动《准则》和《规范》，以及季某自身原因导致身体失控所撞导致的，季某应承担全部的侵权责任。请求：1.撤销二审判决；2.改判季某赔偿张某医疗费、护理费、营养费、误工费、精神损害抚慰金、伤残赔偿金合计149,032.39元；3.本案一审、二审诉讼费用全部由季某承担。

本院经审查认为，（一）关于二审认定事实是否正确的问题。张某提供抚松县滑雪协会出具的说明和证人孟某的证言以及长白山旅游公司、管理分公司提供的视频以证明事故发生时，季某在后，将在前方的张某撞倒。但通过本案的视频资料，可以看到张某与季某在中级雪道上滑行，双方在第三次斜方向回转时相撞，仅从视频中不能判定季某从后方冲撞张某。因滑雪是一项具有高度危险的娱乐活动，本身具有一定危险性，滑雪者在参与滑雪运动中应根据自己的体能情况、技术水平选择相宜的雪道及技术动作。同时，滑雪者自身对各类风险应当保持警惕。季某与张某在滑雪过程中，双方进行回转并第一次交叉滑行后，即应当保持安全距离主动规避风险，但双方均未能对周边环境尽到谨慎注意义务，故原审判决认定张某、季某各对事故发生承担40%的责任并无不当。（二）关于各项赔偿数额认定的问题。1.本案中，在吉林省抚松县人民医院建议张某手术治疗，且未建议张某进行转院治疗的前提下，张某及其家属要求出院并联系北医三院进行手术治疗。张某之伤情有进行手术的必要性，但无证据证明原治疗医院无能力对张某的伤情进行治疗而必须转往北医三院治疗，即无证据证实其转院具有必要性，故二审判决对其转院治疗的医疗费、轮椅、拐杖、消毒用品费用予以支持已充分保护了张某的权益。二审判决对其转院治疗及复查期间产生的租车费、住宿费未予支持并无不当。2.依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条第二款有关“受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算”的规定，本案中，张某实际缴纳病假款940元，故该扣缴的940元系其实际减少的收入损失，因此二审判决对该项费用的判项并无错误。3.《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第十一条规定：“受害人对损害事实和损害后果的发生有过错的，可以根据其过错程度减轻或免除侵权人的精神损害赔偿责任。”本案中，张某对双方撞击的发生亦存在过错，故二审判决未支持张某要求季某给付精神损害赔偿金的诉讼请求，并无错误。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：

驳回张某的再审申请。

审 判 长　黄一鸣
审 判 员　任淑秋
审 判 员　郭金专
二〇二〇年十月十二日
法官助理　张智超
书 记 员　高天一

公 告

一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核，并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的，可向公布法院书面申请更正或者下镜。

二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考，内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的，由非法使用人承担法律责任。

三、本裁判文书库信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。

四、未经允许，任何商业性网站不得建立本裁判文书库的镜像（包括全部和局部镜像）。

五、根据有关法律规定，相关法院依法定程序撤回在本网站公开的裁判文书的，其余网站有义务免费及时撤回相应文书。

关联 概要

| 中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 | 中国执行信息公开 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统 | 场景导航 |

目录

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

TOP